



Nr. 248 Kabinettsitzung vom 17. Juni 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1421, Bl. 195–199

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Zweigert, Trendelenburg, Popitz, Hoffmann; MinDir. v. Hagenow, Köpke, Ernst, Ritter, Heukamp, Zarden, Dorn, Dilthey; Votr.LegR v. Baligand, Eisenlohr; MinR Lehfeldt, Brandis, Pflug, Kürschner, Vogels, Reschke; ORegR Wienstein, Kretschmann, Hillebrandt; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Mieterschutzgesetzes.
2. Autobahnstrasse Köln–Düsseldorf.
3. Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen.
4. Anträge zur Reichsversicherungsordnung. [...]
5. Bericht des Reichspostministers.
6. Beamtenbesoldung.
7. Hindenburg-Spende. [...]

1. Entwurf eines Gesetzes zur Abänderung des Mieterschutzgesetzes.

Der Reichsminister der Justiz erläuterte die Bestimmungen des Entwurfs¹.

Der Reichskanzler stellte fest, daß das Kabinett mit der Weiterleitung des Gesetzentwurfs an den Reichsrat einverstanden ist².

¹ Der GesEntw. war dem Kabinett vom RJM und vom RArbM gemeinsam vorgelegt worden. Im Begleitschreiben vom 15.6.27 heißt es, „daß der Entwurf das Kündigungsrecht des Vermieters grundsätzlich wiederherstellt, für seine Ausübung aber eine gerichtliche Vermittlung vorsieht und andererseits dem Mieter ermöglicht, durch Erhebung des Widerspruchs eine gerichtliche Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Kündigung herbeizuführen“ (R 43 I/2346, Bl. 398–418).

² Am 24.6.27 wurde der GesEntw. dem RT vorgelegt (RT-Bd. 416, Drucks. Nr. 3472) und von diesem in verschiedenen Punkten abgeändert. Die Ausfertigung des „Gesetzes zur Änderung des Mieterschutzgesetzes“ erfolgte am 13.2.28 (RGBl. I, S. 17).

2. Autobahnstrasse Köln–Düsseldorf³.

Der *Reichsverkehrsminister* trug den Sachverhalt und die Gründe vor, die nach seiner Auffassung gegen den Antrag Preußens auf Zulassung der Erhebung von Abgaben für die Autobahnstraße Köln–Düsseldorf sprechen⁴.

Der *Reichsminister der Finanzen* schloß sich den Erklärungen des Reichsverkehrsministers an.

Der *Reichskanzler* wies demgegenüber darauf hin, daß der Bau der Straße dringend notwendig sei.

Der *Reichsarbeitsminister* hielt es ebenfalls nicht für zweckmäßig, den Antrag Preußens abzulehnen. Die Fortschritte des Autoverkehrs würden es erforderlich machen, besondere Autostraßen in verschiedenen Teilen des Reichs anzulegen. Die Entwicklung dürfe nicht unterbunden, sondern müsse in vernünftigen Grenzen gehalten werden.

Nach eingehender Aussprache wurde folgender einstimmiger Beschluß gefaßt:

Die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, wie sie durch die Erbauung einer Autobahnstraße von Köln nach Düsseldorf seitens der Rheinprovinz erstrebt wird, findet die Billigung und Unterstützung der Reichsregierung; sie ist bereit, einen verlorenen Zuschuß von 3 Millionen und weitere 10 Millionen Darlehn aus der produktiven Erwerbslosenfürsorge zur Verfügung zu stellen.

Die Reichsregierung bedauert aber, dem preußischen Antrag auf Zulassung der Erhebung von Abgaben für die Autobahnstraße Köln–Düsseldorf im Hinblick darauf, daß es sich um einen öffentlichen Weg handelt, nicht zustimmen zu können. Damit bleibt selbstverständlich die Frage unberührt, ob die Angelegenheit durch Schaffung einer Privatstraße mit Benutzungsentschädigung geregelt werden kann⁵.

3. Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen.

Ministerialdirektor Ernst trug den Sachverhalt vor⁶.

Die Zollfragen wurden zunächst im Zusammenhang behandelt. Die durch die Weltwirtschaftskonferenz in Genf⁷ geschaffene Lage, die Wirkung der Entschließungen⁸ auf die handelsvertraglichen

³ Vgl. Dok. Nr. 199, P. 5.

⁴ In seiner Kabinettsvorlage vom 15.6.27 führte der RVM aus: Würde die Erhebung einer Benutzungsabgabe für die geplante Autobahn Köln–Düsseldorf zugelassen, „so muß sie auch in anderen Fällen zugelassen werden. Dadurch würde eine Doppelbelastung der Kraftfahrzeughalter entstehen, die zu einer Herabsetzung der Kraftfahrzeugsteuer führen müßte. Das Aufkommen dieser Steuer, das die planmäßige Unterhaltung des gesamten Wegenetzes fördern soll, würde hierdurch vermindert werden zugunsten einiger Straßen mit besonders starkem Verkehr, was nicht nur für den Kraftfahrzeugverkehr, sondern für die Gesamtwirtschaft nachteilige Folgen hätte.“ Der RVM schlug vor, den Antrag Preußens auf Zulassung der Abgabenerhebung abzulehnen und es der Pr. Reg. zu überlassen, der Provinzialverwaltung der Rheinprovinz für Verzinsung und Abschreibung der Autobahn aus dem pr. Anteil an der Kraftfahrzeugsteuer entsprechende Geldmittel zur Verfügung zu stellen (R 43 I/2129, Bl. 96–98).

⁵ Am 29.9.27 vermerkte RegR Planck, daß die Verhandlungen über den Bau der Autobahn Köln–Düsseldorf nicht entscheidend vorangekommen seien. Am 28.2.28 wurde der Vorgang zu den Akten geschrieben (R 43 I/2129, Bl. 125). Vgl. Kurt Kaftan, Der Kampf um die Autobahnen, S. 58 ff.

⁶ Die sog. Kleine Zolltarifnovelle, das Gesetz über Zolländerungen vom 17.8.25 (RGBl. I, S. 261), trat am 31.7.27 außer Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt endete auch die Geltungsdauer der ermäßigten landwirtschaftlichen Zwischenzölle (Übergangszölle); sie waren geregelt durch § 6 des Gesetzes über Zolländerungen vom 17.8.25 in der Fassung des Art. 2 des Gesetzes über den dt.-schwed. Handelsvertrag vom 10.7.26 (RGBl. II, S. 383), zuletzt verlängert durch die VO über Zolländerungen vom 26.3.27 (RGBl. I, S. 82).

Über die Regelung der Zölle, insbesondere der Agrarzölle, für die Zeit nach dem 31.7.27 hatten bereits mehrfach Ressortbesprechungen und Beratungen des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien stattgefunden (Aufzeichnungen hierüber in R 43 I/2420 und 2425). Mit Schreiben vom 7.5.27 hatte der RFM dem Kabinett den „Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen“ vorgelegt. Dieser GesEntw. sah die Verlängerung des Zolländerungsgesetzes vom 17.8.25 bis zum 31.7.30 vor. Hinsichtlich der Agrarzölle bestimmte der GesEntw., daß die geltenden ermäßigten Zollsätze für Roggen (5 RM/dz), Futtergerste (2 RM/dz), Hafer (5 RM/dz), Mais und Dari (3,20 RM/dz), Schmalz (6 RM/dz), Mehl (12,50 RM/dz) und Talg (1,25 RM/dz) bis auf weiteres in Kraft bleiben sollten. Über die Zollsätze für Weizen, Schweinespeck und Kartoffeln hatten sich die zuständigen Ressortminister in der Chefbesprechung vom 4.5.27 nicht einigen können (R 43 I/2420, Bl. 28–30). Siehe hierzu das Protokoll MinR Feßlers über die Chefbesprechung vom 4. 5. (R 43 I/2420, Bl. 25–27).

⁷ Siehe dazu Dok. Nr. 244 und Dok. Nr. 245, P. 2.

⁸ Gemeint sind die Entschließungen der Weltwirtschaftskonferenz.

Verhältnisse insbesondere zu Holland, Polen und Kanada sowie auf die innerpolitische Lage wurden eingehend erörtert.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wünschte eine Erhöhung des Weizenzolls von 5 M auf 5,50 M. Dadurch werde die Relation der Bülow-Zölle wiederhergestellt⁹, die von der Landwirtschaft allgemein mit dem äußersten Nachdruck gefordert werde.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies darauf hin, daß die Einnahmen aus den Zöllen, insbesondere auch den Nahrungsmittelzöllen, fortgesetzt steigen. Eine weitere Erhöhung würde er deswegen nicht verantworten können.

Auch der *Reichswirtschaftsminister* sprach sich gegen die Erhöhung aus¹⁰.

Der Zoll für Schweinespeck soll nach den Ausführungen des *Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft* von 14 M auf 20 M erhöht werden.

Auf Anfrage eines Vertreters des Auswärtigen Amts sagte der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Entgegenkommen in der Speckzollfrage bei den Handelsvertragsverhandlungen mit Jugoslawien zu. Gegen diese Zollerhöhung wandten sich der *Reichswirtschaftsminister* und der *Reichsarbeitsminister*¹¹.

Hinsichtlich der Gefrierfleisch-Einfuhr soll es auch nach Auffassung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft bei der bisherigen Regelung, dem zollfreien Kontingent, verbleiben¹². Die Verwaltungs- und Verteilungskosten für 100 Kilo Gefrierfleisch gab der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft entgegen höheren Schätzungen auf 5 M an.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß der Interfraktionelle Ausschuß einen Vertragszoll für Kartoffeln in Höhe von 1 M¹³ für sachlich gerechtfertigt erklärt habe, und daß die Parteien bereit seien, einem Handelsvertrag zuzustimmen, in dem dieser Zoll vereinbart sein würde¹⁴.

Der *Reichswirtschaftsminister* wies darauf hin, daß sich das Kabinett schon wegen des geltenden Zollsystems nicht auf einen Vertragssatz festlegen könne. Zudem würde ein solcher Beschluß nicht geheim bleiben und die Vertragsverhandlungen gefährden.

⁹ In der Zeit vor dem 1. Weltkrieg betrug der vertragsmäßige Zoll für Weizen 5,50 M je dz. Siehe die tabellarische Übersicht über die Entwicklung einiger Agrarzölle seit der Vorkriegszeit in: RT-Bd. 416, Drucks. Nr. 3513, S. 5.

¹⁰ Der bisher geltende Weizenzoll von 5 RM je dz wurde nicht erhöht.

¹¹ Der bisher geltende Zoll für Schweinespeck von 14 RM je dz wurde nicht erhöht.

¹² § 5 des Gesetzes über Zolländerungen vom 17.8.25 (RGBl. I, S. 261) bestimmte: „Gefrierfleisch ist im Rahmen der bisherigen Einfuhr zollfrei zu lassen, sofern es durch Vermittlung von Gemeinden tunlichst unter Einschaltung des ordnungsmäßigen Gewerbes und der Genossenschaften sowie deren Zentralen den Verbrauchern zum Selbstkostenpreis oder mit einem mäßigen Aufschlag zugeführt wird, und zwar unter Bedingungen, die einen Mißbrauch der Vergünstigung ausschließen.“

¹³ Für Herbstkartoffeln, die in der Zeit vom 1. 8. bis 14. 2. eingeführt wurden, galt bisher ein autonomer Zollsatz von 0,50 RM.

¹⁴ In einer Aufzeichnung Feßlers über das Ergebnis der Verhandlungen des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien am 16.6.27 heißt es: „Die Deutschnationalen wollen einen Vertragszoll [für Kartoffeln] von mindestens 1 M. Der autonome Zoll soll Verhandlungsspanne lassen. Inkraftsetzung könnte bis 1. Oktober hinausgeschoben werden. Die übrigen Parteien würden einem Verträge zustimmen, in dem ein Zoll von 1 M ausgehandelt wäre.“ (R 43 I/2420, Bl. 51).

In den Verhandlungen des Interfraktionellen Ausschusses am 15.6.27 hatte sich noch keine Einigung über die Kartoffelzollerhöhung abgezeichnet. In der Aufzeichnung Feßlers über diese Verhandlungen heißt es u. a.: Für „die Deutschnationale Volkspartei erklärte Graf Westarp, daß sie die Erhöhung des autonomen Kartoffelzoll auf 2 Mark bei einem Vertragszollsatz von 1 Mark fordere. Allerdings ließe sich über den autonomen Zollsatz noch sprechen, während an dem Vertragssatz festgehalten werden müsse. Im einzelnen gingen die Anschauungen innerhalb der Deutschen Volkspartei und des Zentrums auseinander, während die Bayerische Volkspartei zu einer Erhöhung des Kartoffelzoll neigte. Der Abgeordnete Hepp [DVP] erklärte, daß die gesamte Landwirtschaft ohne Unterschied der Betriebsgrößen, der örtlichen Lage und der Organisation einmütig die Kartoffelzollerhöhung fordere, während die Abgeordneten v. Guérard, Stegerwald und Ehrhardt [Zentrum] es für unmöglich hielten, bei der gegenwärtigen Lage den Zoll heraufzusetzen. Die Verhältnisse hätten sich in den letzten Wochen zuungunsten der Zollerhöhung verschoben. Die Reichsregierung habe die Beschlüsse der Weltwirtschaftskonferenz, die auf eine Herabsetzung des allgemeinen Zollniveaus gerichtet sind, ausdrücklich gebilligt. Der Reichstag könne nicht kurz nachher für ein wichtiges Nahrungsmittel den Zoll erheblich erhöhen, ohne die öffentliche Weltmeinung gegen sich aufzubringen. Bei der Machtlosigkeit Deutschlands sei diese Stimmung und ihre Wirkung nicht zu unterschätzen. Die Preise seien in letzter Zeit erheblich gestiegen. Ein Kartoffelpreis von 8–9 Mark widerspreche der Heraufsetzung des Zolles, zumal sich der Ausfall der neuen Ernte nicht übersehen lasse. Die Maßnahme wäre ein starkes Agitationsmittel gegen die Koalition. Auch die Preise für Weizen und Schweinefleisch seien wesentlich gestiegen. Die Öffentlichkeit sei durch die Verteuerung der Lebenshaltung sehr erregt.“ (R 43 I/2420, Bl. 52–54).

Sachlich halte er eine Erhöhung des Zolles nicht für nötig. Er schlug aber vor, den autonomen Satz so zu bestimmen, daß er zum Werte der Kartoffeln in gleichem Verhältnis stände wie der geltende Getreidezollsatz zum Werte des Getreides.

An dem Beschlusse, den Zoll für Schweinefleisch von 21 M auf 32 M zu erhöhen¹⁵, hielt das Kabinett fest trotz der Bedenken, die vom Reichsminister der Finanzen und dem Reichsarbeitsminister geltend gemacht wurden.

Nach eingehenden Verhandlungen über die Möglichkeiten eines Ausgleichs wurde entsprechend dem Vorschlage des Herrn Reichskanzlers und des Reichsarbeitsministers folgender Beschluß gefaßt, der inzwischen in wesentlichen Teilen durch W.T.B. veröffentlicht worden ist¹⁶:

Das Reichskabinett befaßte sich zunächst mit den schwebenden Zolltariffragen. Das Kabinett steht in diesen Fragen auf dem Boden der Beschlüsse der Genfer Weltwirtschaftskonferenz. Es wird demgemäß unverzüglich der Reichswirtschaftsrat um Erstattung eines Gutachtens unter Zuziehung des Handelspolitischen Ausschusses des Reichstags über eine Revision des deutschen Zolltarifgesetzes zwecks Herabsetzung des Zollniveaus ersucht werden. Sodann sollen entsprechende Vorschläge beschleunigt den gesetzgebenden Körperschaften zugehen¹⁷. Die Beachtung der Grundsätze der Weltwirtschaftskonferenz schließt nicht aus, daß mit Rücksicht auf die Existenz der bäuerlichen Betriebe und im Interesse der inneren Kolonisation einzelne landwirtschaftliche Zollsätze eine gewisse Erhöhung erfahren. Auf Grund dieser Erwägungen hat das Kabinett beschlossen, den gesetzgebenden Körperschaften die Erhöhung des autonomen Kartoffelzolles auf 1 RM sowie die Streichung des Zwischenzolles für Schweinefleisch vorzuschlagen, so daß bezüglich des Schweinefleisches der Zollsatz des schwedischen Handelsvertrages von 32 RM¹⁸ praktische Bedeutung erlangt.

Die Erhöhung des Kartoffelzolles soll erst am 1. Dezember 1927 in Kraft treten.

¹⁵ Dieser Beschluß war in einer Chefbesprechung am 4.5.27 gefaßt worden, an der der RK, der RAM, der RFM, der RWiM und der REM teilgenommen hatten (Protokoll Feßlers in R 43 I/2420, Bl. 25–27).

¹⁶ Der erste Absatz des folgenden Kabinettsbeschlusses wurde am 18.6.27 durch WTB veröffentlicht (Text in R 43 I/2420, Bl. 60).

¹⁷ In einem gemeinsamen Schreiben des RWiM, des RFM, des REM und des AA vom 25.6.27 wurde der Vorl. RWiR ersucht, zu den im Schlußbericht der Weltwirtschaftskonferenz enthaltenen Empfehlungen gutachtlich Stellung zu nehmen und insbesondere ein Gutachten zu der Frage abzugeben, ob und unter welchen Voraussetzungen Zolltarife des geltenden dt. Zolltarifs herabgesetzt werden können. Das Gutachten des Vorl. RWiR zu den Empfehlungen der Weltwirtschaftskonferenz wurde dem RT am 30.6.28 vorgelegt (RT-Bd. 430, Drucks. Nr. 346).

¹⁸ Siehe das Gesetz vom 10.7.26 über den dt.-schwed. Handelsvertrag vom 14.5.26: RGBl. II, S. 383 ff.; der mit Schweden vereinbarte Zollsatz von 32 DM/dz auf S. 394.

Alle übrigen Zollsätze wie auch das zollfreie Kontingent für Gefrierfleisch sollen in der gegenwärtigen Höhe bestehen bleiben. Diese Regelung soll unbeschadet der den gesetzgebenden Körperschaften zu unterbreitenden Reichstagsvorschläge bis zum 31. Dezember 1929 in Kraft bleiben.

Die Reichsregierung hat diese Sätze in Kenntnis und unter Berücksichtigung des gutachtlichen Beschlusses des Interfraktionellen Ausschusses der Regierungsparteien vom 16. d.Mts.¹⁹ festgelegt. Die endgültige Stellung des Kabinetts zu den in den Handelsverträgen zu vereinbarenden Zollsätzen bleibt vorbehalten.

Der Reichsminister der Finanzen stimmte diesem Beschlusse nicht zu, wohl dagegen der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß sein weitergehender Antrag bezüglich des Weizenzolles im Kabinett keine Aussicht auf Annahme hatte²⁰.

4. Anträge zur Reichsversicherungsordnung. [...]

5. Bericht des Reichspostministers.

Der *Reichspostminister* berichtete über die Verhandlungen im Verwaltungsrat der Reichspost am 17. Juni²¹. Dem Beschlusse des Reichstags hinsichtlich der Gebührenordnung sei entsprochen. Die neue Vorlage werde vom Verwaltungsrat eingebracht werden.

Das Reichskabinett nahm von den Ausführungen des Reichspostministers Kenntnis.

6. Beamtenbesoldung.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die neue Besoldungsordnung keine Teillösung, sondern eine umfassende und durchgreifende Regelung der Beamtenbesoldung bringen werde und am 1. Oktober 1927 in Kraft treten solle.

Das *Reichskabinett* erklärte sich einstimmig damit einverstanden, daß zur Frage der Beamtenbesoldung eine den Vorschlägen des Reichsministers der Finanzen entsprechende Erklärung veröffentlicht wird²².

¹⁹ Wie aus einer Aufzeichnung Feßlers über die Verhandlungen des Interfraktionellen Ausschusses am 16.6.27 (R 43 I/2420, Bl. 51) hervorgeht, sollte die endgültige Stellungnahme der Regierungsparteien durch einen Sachverständigenausschuß des Interfraktionellen Ausschusses vorbereitet werden. Die Beschlüsse dieses Sachverständigenausschusses waren jedoch in R 43 I nicht zu ermitteln.

²⁰ Den auf Grund dieses Kabinettsbeschlusses erstellten „Entwurf eines Gesetzes über Zolländerungen“ legte der RFM am 20.6.27 dem RR vor (vgl. Niederschriften des RR 1927, § 200; die Vorlage an den RR ist textidentisch mit der Regierungsvorlage des GesEntw. an den RT vom 2.7.27: RT-Bd. 416, Drucks. Nr. 3513). Zur weiteren Beratung im Kabinett siehe Dok. Nr. 264, P. 1.

²¹ Siehe Dok. Nr. 253, Anm. 3.

²² Die zur Veröffentlichung durch WTB bestimmte Erklärung lautete: „Die Reichsregierung verschließt sich nicht der Erkenntnis, daß die Bezüge der Beamten im Hinblick auf die gesteigerten Lebenshaltungskosten unzulänglich sind und ist daher – auch aus staatspolitischen Gründen – gewillt, die wiederholt versprochene Aufbesserung dieser Bezüge durchzuführen. Sie glaubt in der Annahme, daß eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage nicht eintreten wird, zusagen zu können, daß noch im laufenden Kalenderjahre, und zwar mit Wirkung vom 1. Oktober 1927, eine durchgreifende, alle Beamtengruppen umfassende

7. Hindenburg-Spende. [...]

Reform der Beamtenbesoldung erfolgen wird. Im Reichsfinanzministerium ist man dementsprechend mit der Ausarbeitung eines Entwurfs beschäftigt, der bei einer durchgängigen Erhöhung der Bezüge auch eine Änderung des derzeit geltenden Besoldungsgesetzes bringen und die vielen berechtigten Beschwerden beseitigen soll, die sich seit dem Jahre 1920 ergeben haben und sowohl Gegenstand der parlamentarischen Behandlung wie zahlreicher Vorstellungen der Beamten waren. Das heutige Besoldungssystem beizubehalten und darauf prozentuale Zuschläge zu geben, ist nicht beabsichtigt. Auch soll keine Teillösung der Besoldungsfrage durch Gewährung vorläufiger Abschlagszahlungen gesucht werden. Die Bezüge der Ruhegehaltsempfänger, Wartgeldempfänger sowie der Hinterbliebenen sollen bei dieser Regelung eine entsprechende Berücksichtigung erfahren. Im Zusammenhang mit der Erhöhung der Beamtenbesoldung werden auch gemäß § 87 des Reichsversorgungsgesetzes die zur Verbesserung der Lage der Kriegsbeschädigten erforderlichen Mittel bereitgestellt werden.“ (R 43 I/1421, Bl. 222).

Zitierhinweis

Nr. 248 Kabinettsitzung vom 17. Juni 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 788–793 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D248>